

עין משפט
גזר מצוה

קריג א מיי פֿיר מהל' אצות הלכה טו סמג עשין מנ מור ש"ע אהי"ע סי' מד סעי' יז וע"ש:

קיד ב מיי פ"ג מהלך אטורי בילה הלכ' יג סמג לאוין קהה: קבוצ ג מיי פ"ח מהל' עבדים הלכה א סמג עשין פו טו"ע י"ד סי' רסו סעי' פ: קבוצ ד מיי' שס הלכה ב טו"ע שס בנהי"ז: קיז ה מיי פ"א מהל' תרומות הלכה ז':

קיד ו מיי פ"ח מהל' עבדים הלכה ז: סמג עשין פו טו"ע י"ד סי' רסו סעי' פ בנהי"ז:

הנהגות הב"ח

(א) גבי' כמאל' כרי"י בן דבורק. ג"צ עיין מוס' לעיל דף מה ע"ב (ד"ה כוסיין) דמשחקין אותה משום שהיא מלוה רבנא וע"כ בנכרות ד' מו ע"כ שמוחרי' ר"א ענדו להשלים לעשרה ופריך מלוה הלאה בעצמה היא ומשני מלוה דרבים שאלי וי"כ המוס' שנת דף ד' (ד"ה וכו) (והשאר חסר):

מוסף תוספות

א. בקידושין דאורייתא. מוס' הלא"ש לקמן (פג:) ד"ה אלף. ב. קאמר לעיל מי דמי התם שירי בקניינו וכו' אלמא. מוס' הלא"ש. ג. דקידושי קמא. מוס' הלא"ש. ד. קדושה ואינה קריבה. מוס' הלא"ש. ה. ולא פסקי. מוס' הלא"ש. ו. דבהמה כיון דרידיה הוא ובידו להחזיקי' דמי פשטה בכולה, אבל אשה לאו בדידיה תליא מילתא ואין לו כח לקדש אלא כפי דעתה והוא לא כבדמה של שני שותפין. מוס' הלא"ש. ז. גמי כיון דמכורו לגוי פקע מיניה ממנוא, ולא שייך למימר הכא צריך ואין לו תקנה מרקאמר רשב"ג שאם כתב עליו אונו והו שחרורו. מוס' הלא"ש. ח. וה"ק לכשתברכה ממנו תהיה שחרורו מעתה, והאי דקאמר לכשתברכה ממנו משום דאין ניכר בו שחרור כל זמן שהוא מסור ביד הגוי אבל הוא משחררו מעכשיו, אי"כ קשה. מוס' הלא"ש. ט. אחר ששחררו. מוס' הלא"ש. י. מצי. מוס' הלא"ש. יא. ומה דאפשר לגוי למזבן קא מזבין ליה. מוס' הלא"ש. יב. דבעבד אפי' לא מטא זמניה יצא לחירות וכ"ש ברמטא, וגבי שדה אפי' מטא אנית כשל ישראל ופטורה מן המעשר וכ"ש בדלא מטא. רשב"א. יג. ומיירי דבשניהם אוכל המלוה הפירות, ואם לא יפרע לו בזמנו שיהא הגוף חולט לו. מוס' הלא"ש. יד. כל חיובא דלא מטא זמניה. רשב"א.

מג:

וְאִין אני קורא בה אשת שני מתים. וא"ת והכא מאי נפקא מינה אם היא אשת שני מתים הא אמרינן צפ' ד' אחין (יבמות דף לא:). דזיקת שני יבמין דרבנן גזירה שמא יאלמרו שמי יבמות הצאות מבית אחד ממיבמות וזה לא שייך הכא וי"ל דהתם במאמר דרבנן הוא זיקת צ' יבמין דרבנן אצל בעלמא^א הוי דאורייתא: **מה נפשך** אי קידושי ראובן בו'. פי' בקונטרס דמשום פלוגמא דאמוראי דלעיל ממסקנא ליה הי מינייהו הוו קידושין וקשה דרב חסדא גופיה^ב פשיטא ליה^ג דהוו קידושין ורבה בר רב הונא נמי חזר צו מכח דברי רב חסדא ונראה דמסקנא ליה אי גמריה קדושי ראשון אי פקעי: **גמרו**ן קידושי ראשון. והא דלמרי' צפ"ק דקידושין (דף ז.) בהמה של שני שותפין קדשים חליה וחזר ולקמה והקדים חליה^ד כו' הא לא הקדישה לא גמרי^ה שאני התם דלפשר שתרעה ויהיו חליה דמיה הקדש וחליה חולין אצל הכא דאי אפשר שמהא חליה מקודשת דכי יקה איש אשה כמיז לא חלי אשה מסתבר למימר או גמרי או פקעי ואע"ג דהתם מדמי למקדש חלי אשה לא קשה מידי דמייתי שפיר דהילכ' דליכא דעת אחרת לא פשטי בכולה^ו אי נמי איכא למימר דבהמה של שני שותפין ששייר בקניינו קלת שהרי בהמה היתה צת הקדש לפיכך לא גמרי אצל הכא חליה שפחה לא היתה בכלל קידושין:

אבל אם כתב ע"יו אונו זהו שחרורו. וא"ת הא דאמר אממר לעיל (דף מ.) המפקיר עבדו אין לו תקנה דליטורא דליכא גביה לא מצי מקזי ליה וכוּא^א משמע די' לו תקנה בשטר ועל כרחך לא משחרר ליה עד שיצרכ דאי לאלתר חיייל השחרור^ב היכי מוצין ליה ומכר ליה לעובד כוכבים להשתעבד צו^ו וי"ל דלא דמי למפקיר עובד כוכבים לא^א קני ליה אלא למעשה דקני ליה ואכתי פש ליה גבי ישראל ממונא דקני ליה לקנס ולוולדות ולא הפקיעו ממנו חכמים עד אחר שיכתוב לו גט שחרור: **הא לגופא**. פי' בקונט' גבי עבד קצב לו זמן שאס לא יפדהו יחא גופו חלוט לעובד כוכבים ומעשיו משמעבד צו וכיון דמזולז בתקנתא דרבנן קנסוהי אע"ג דלא מטא זימניה וגבי שדה איירי דקצב ליה זמן לפירי שאס לא יפדהו עד הזמן יאכל הפירות משס ואילך עד שיפרע הלכך אפי' מטא זימניה אין לו אלא פירות ותימה כיון דעד דלא מטא זימניה אין לו פירות מה שייך לומר פטור מן המעשר ועוד דהוה ליה למימר אידי ואידי צין מטא זמניה צין לא מטא זמניה^ב ומדנקט לא מטא זמניה משמע דלא מתוקמא היאח דמעשר אלא בלא מטא זמניה ונראה לפרש הא לגופא הא לפירא כמו הא גופא והא פירא^ג דגבי עבד אע"ג דלא מטא זמניה הגוף צבית העובד כוכבים ומפקיעו מן המלות ומש"ה יואל לחירות אצל צדהא אין לו לישראל אלא פירות והשדה העובד כוכבים ופטור^ד : צלוח

עבד חשיב לה מכירה וגבי שדה לאו מכירה היא: הא דמטא זימניה. הך דגבי עבד: אלא גבי עבד דמטא זימניה. בלשון קשיא הוא: הא לגופא. גבי עבד דקצב צו זמן לגופו שאס לא יתן לו עד אותו זמן יחא גופו חלוט לעובד כוכבים ומעשיו היה משמעבד צו וכיון דזולז בתקנתא דרבנן דאסרו למכור עבד לעובד כוכבים קנסוהי ואע"ג דלא מטא זימניה. וגבי שדה דקצב לו זמן לפירות עכשיו לא מאכל הפירות ואס לא אפשר לך ליום פלוני אכול פירות עד שאפרע מעותיך הלכך אפי' מטא זימניה לאו מכירה היא וכ"ש בלא מטא זימניה: הכי

השבוים מפני תקון העולם רשב"ג אומר מפני תקון שבוים. אין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן עובדי כוכבים יתר על דמיהן מפני תקון העולם. פי' הפקיעוהו מן המצות אי גמי כשמכורוהו לח"ל הפקיעו ממצות הנהגות בא"י לפיכך קונסים אותו שיצא לחירות: ת"ר המוכר עבדו לכנעני יצא לחירות וצריך

השולח פרק רביעי גימין

ואין אני קורא צה אשם שני מפסי. לומר חליה היתה לזה וחליה לזה ומכח שניהם היא בזה ואמרי' ביבמות (דף לא:). ג' אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהם ועשה צה השני מאמר ומת חולצת ולא ממיצמת שנאמר ומת אחד מהם וגו' (דברים כה) מי שעליה זיקת יצס א' ולא שעליה זיקת שני יבמין וזו ע"י מאמר לא יאתה מזיקת יצוס הראשון כולה ובמקצתה חל עליה זיקת יצוס השני אצל הכא לא זיקת שנים עלה דחד מנייהו קדושין גמורים ודאיךך לאו כלום ומייהו משום פלוגמא דאמוראי דלעיל מספקא לן הי מינייהו הוו קדושין והשתא דמחו להו ממיצמת

ללוי ממנה נפשך כו': וחזרה ונסקדשה לשמעון. ולאו משום אחיו נקט ליה: פקעו קדושי ראשון. אפי' למ"ד מקודשת צה השחרור והפקיעה ומקודשת לשני שהרי נשמה גופה והוא לא נקטן שגולד: גמרו קדושי ראשון. ע"י השחרור גמרו דעד עכשיו הצא עליה צאס ומלקות היה אפילו מויד ומכאן ואילך הצא עליה במיתה: לא יומתו כי לא וגו'. ומוקמינן לה בחליה שפחה וחליה צת חורין וס"ל דה"ק אינן חייצין מיתה משום א"כ כי לא חופשה לאחר קידושין הא חופשה לבתר הכי יומתו דהוי לה אשת איש גמורה: ה"ג הא חופשה צתר אירוסין יומתו וכי קידושין ראשונים כלום היו: אלא מאי אי'ם לך למימר. דוקיא דקרא הכי משמע: הא חופשה וחזרה ונסקדשה. יומתו אס ינאפה עס אחר: כרי' יוחנן בן ברוקא. צמס' יבמות: על שניהם הוא אומר כו'. דאשה נמי מיפקדה אפריה ורביה: מנהג הפקר היו נוהגין צה. צונות דלא היתה מיוחדת לאלדס ולא היתה משמרת עממה: ברתני' יאל לחיות. אס צרח מן העובד כוכבים או שקנסוהו צ"ד לפדותו כדאמר לקמן' דקונסים אותו לפדותו וכשיפדנו לא ישמעבד לו וקנס חכמים הוא הואיל והפקיעו מן המצות. וכן לח"ל יאל לחירות מפני שהזילאו מארץ לחוה' לארץ ובגמרא(א) מפרש את מי קנסו אס את הלוקח או את המוכר: גב' אונו. שטר: לכשצבירה. מן העובד כוכבים אין לי עסק בך: נמוסו. לקמן מפרש: יאל לחיות. דהוא כמכירה וקנסוהו רבנן: נשקי. חותם וסי' עבדות שחולין לעבדים צלואריהם: האריסין. ישראל שנעשה ארים לעובד כוכבים צקרקע העובד כוכבים וקסצר יש קנין לעובד כוכבים צארך להפקיע מיד מעשרי': ארים. למחאה לשליש ולרביעי: חצירות. שקצלה מן העובד כוכבים צכך וכך חטין לשנה: ואריסי צפי אצות. כלומר אריסות קצועה ועומדת מאצות שהיו אצותיו של ישראל אריסין צקרקע זה לאצותיו של עובד כוכבים זה אפי"ה לא היו כקניו לישראל אלא של עובד כוכבים הוא ופטור מן המעשר ישראל זה צחלקו: אף על פי שעשה לו. לישראל נמוסו: זמן. אס לא פרעתיך לזמן פלוני יחא חלוט לך: קשיא זמן אומן. דגבי אס חשיב לה מכירה וגבי שדה לאו מכירה היא: הא דמטא זימניה. הך דגבי עבד: אלא גבי עבד דמטא זימניה. בלשון קשיא הוא: הא לגופא. גבי עבד דקצב צו זמן לגופו שאס לא יתן לו עד אותו זמן יחא גופו חלוט לעובד כוכבים ומעשיו היה משמעבד צו וכיון דזולז בתקנתא דרבנן דאסרו למכור עבד לעובד כוכבים קנסוהי ואע"ג דלא מטא זימניה. וגבי שדה דקצב לו זמן לפירות עכשיו לא מאכל הפירות ואס לא אפשר לך ליום פלוני אכול פירות עד שאפרע מעותיך הלכך אפי' מטא זימניה לאו מכירה היא וכ"ש בלא מטא זימניה: הכי

העובד כוכבים וקסצר יש קנין לעובד כוכבים צארך להפקיע מיד מעשרי': ארים. למחאה לשליש ולרביעי: חצירות. שקצלה מן העובד כוכבים צכך וכך חטין לשנה: ואריסי צפי אצות. כלומר אריסות קצועה ועומדת מאצות שהיו אצותיו של ישראל אריסין צקרקע זה לאצותיו של עובד כוכבים זה אפי"ה לא היו כקניו לישראל אלא של עובד כוכבים הוא ופטור מן המעשר ישראל זה צחלקו: אף על פי שעשה לו. לישראל נמוסו: זמן. אס לא פרעתיך לזמן פלוני יחא חלוט לך: קשיא זמן אומן. דגבי

עבד חשיב לה מכירה וגבי שדה לאו מכירה היא: הא דמטא זימניה. הך דגבי עבד: אלא גבי עבד דמטא זימניה. בלשון קשיא הוא: הא לגופא. גבי עבד דקצב צו זמן לגופו שאס לא יתן לו עד אותו זמן יחא גופו חלוט לעובד כוכבים ומעשיו היה משמעבד צו וכיון דזולז בתקנתא דרבנן דאסרו למכור עבד לעובד כוכבים קנסוהי ואע"ג דלא מטא זימניה. וגבי שדה דקצב לו זמן לפירות עכשיו לא מאכל הפירות ואס לא אפשר לך ליום פלוני אכול פירות עד שאפרע מעותיך הלכך אפי' מטא זימניה לאו מכירה היא וכ"ש בלא מטא זימניה: הכי

השבוים מפני תקון העולם רשב"ג אומר מפני תקון שבוים. אין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מן עובדי כוכבים יתר על דמיהן מפני תקון העולם. פי' הפקיעוהו מן המצות אי גמי כשמכורוהו לח"ל הפקיעו ממצות הנהגות בא"י לפיכך קונסים אותו שיצא לחירות: ת"ר המוכר עבדו לכנעני יצא לחירות וצריך

מסורת הש"ס

(א) [לקמן פג:]. ג. יבמות סו. לעיל לה. ג. שנת קרא. יבמות סה: [קדושין לה:]. ד) [לעיל לה: יבמות סו:]. ס) [ערסין כט:]. ו) [פי' מוספתא לקמן מד ע"ב ד"ה לחילן]. ז) לקמן פה: קדושין ו. [מוס' ע"ז פ"ד]. ח) [פי' מוס' ב"צ מג. ד"ה אין לו]. ט) והרי משכון דלפירא וזמן לגופיה הכא במאי עסקי' בשלוח. ס"א מג"ד, י) [דף מד:]. יא) [לקמן מה:]. יב) [לקמן מז:].

פירו

תורה אור השלם
1. ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה גַּרְרַפַּת לאיש והפדה לא נפְדָתָהּ או חֲפָזָהּ לא נתן לה בקרת תורה לא יומתו כי לא חֲפָזָהּ: וירקא יט כ
2. וְיִבְרָךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וְרַבּוּ וּמִלְּאֵוּ אֶת הָאָרֶץ וּבִשְׂשָׁה יָרִידוּ בְּדַגַּת הַיָּם וּבְעֹפֹת הַשָּׁמַיִם וּבְכָל חַיָּה הַרְמִשֶׁת עַל הָאָרֶץ: בראשית א כח

פירו

מוסף רש"י

וכפו את רבה ועשהא בת חורין. כדי ששהא מותרת לנשא (יבמות טו) מפני שלא היתה ראויה לה לעבד ולא לזן חורין (לעיר דח:). מנהג הפקר נהגו בה. לאו משום דליחמא מייפקדא אפריה ורביה, אלא מתוך שלא היתה ראויה לה היתה מיוחדת לאיש והיו נוהגין בה הפקר צונות (טס) לפי שלא היתה יכולה לנשא היתה מפקרת עממה וטועלים בה, לפיכך כפו את רבה לשמירה (יבמות טו). יצא בן חורין. דהמכר עבדו לעובד כוכבים קונסין אותו לפדותו ויפטורו לחיות משום דלפקיעה ממצות, וכן המוכר עבדו אפילו לישראל בחוה' לארץ יאל לחיות (ערכין כט:). וצריך גט שחרור. להמירו צבת חורין. משום דעובד כוכבים גופו לא קני דכמיז מהס תקנו, אס קוין משה ולא סה קוים מםס ולא סה קוים זז את זס (קדושין ו).

פסקי ר"ד

אמר רב (חנה) [נהנא] ב' קטינא אמר רב יצחק מעשה בשפחה אחת חורין וכפו את רבה ועשו אותה בת חורין כמאן כו' יוחנן בן ברוקא דאמר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו אמר רב נחמן ב' יצחק לא התם מנהג' ברתני' המוכר את עבדו לכנענים או לח"ל יצא ב"ח. אין פורדים את השבויים יתר על דמיהם מפני תקון העולם. אין מברחים את כשמכורם אחרו לכנענים גט שחרור מרבו ראשון